

한국가스공사 상임감사위원

시정 요구

일련번호 제22-생산종합-11호

제 목 설계변경에 따른 계약금액조정 누락

소관부서 ○○본부 ○○○○본부

조치부서 ○○본부 ○○○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○○○본부 ▲▲▲▲부는 ○○기지 건설로 인해 침식된 ■■■ 해변(○○시 ■■■읍 ■■■3리 일원)의 복구 및 친수연안 조성을 위해 ■■■토건(주), (주)□□□와 도급 계약(계약기간: 2018. 11. 8.~2022. 7. 31., 계약금액: 18,285,752,000원)을 맺고 “○○ ■■■ 연안 복원공사”를 시행하고 있으며, 2021. 12. 17. ‘설계변경으로 인한 계약금액 조정(1차)’을 완료하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공사관리규정」 제16조 및 「공사계약일반조건」 제20조에 따르면 공사시 공부서는 설계변경으로 인한 공사량의 증감이 발생하는 경우 계약상대자와 상호 협의하여 계약금액을 조정하여야 하며, 계약상대자가 제출한 계약금액조정 청구 내용이 부당함을 발견할 때에는 지체 없이 필요한 보완요구 등의 조치를 취하도록 하고 있다.

따라서 ▲▲▲▲부는 동 공사를 관리·감독하면서 계약상대자로부터 설계변경으로 인한 계약금액조정을 요구받은 경우에는 각 설계변경 건에 대한 공사량 증감사항 누락 등 오류가 발생하지 않도록 계약상대자가 제출한 계약금액조정

청구내용을 면밀히 검토하여야 하며, 증감사항 누락 등 청구내용의 부당함을 발견하였을 때에는 계약상대자와 협의하여 해당 내용을 적정하게 보완한 후 계약금액을 조정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사주관부서인 <<<<처 &&&&부(구 &&&&처 >>>>부)는 동 공사 계약(2018. 11. 8.) 이후 【별표】 “설계도면 변경 현황”과 같이 총 3차례에 걸쳐 설계도면을 변경하여 ○○○○본부에 송부하였고, 공사시공부서인 ▲▲▲▲부는 “태풍피해에 따른 실정보고의 건”(2020. 12. 16.) 등 계약상대자로부터 수시로 실정보고를 받아 여러 차례 현장 설계변경을 추진하였다.

그러나 ▲▲▲▲부는 「공사관리규정」 제16조 제1항에 따라 적어도 연 1회 이상 설계변경에 따른 계약변경을 의뢰하여야 함에도 불구하고 약 3년 동안 계약금액조정을 의뢰하지 않다가 2021년 12월에 처음으로 설계변경으로 인한 계약금액조정을 추진하였다.

이와 같이 오랫동안 계약금액 조정을 시행하지 않을 경우 물가변동으로 인한 계약금액 조정 발생 시 물가변동 적용대가에 설계변경 금액을 제대로 반영하지 못해 정확한 물가변동금액의 산정이 어려워질 수 있고, 처리해야 할 설계변경 건수가 과다하게 누적되어 설계변경으로 인한 계약금액조정 시 설계변경 건수의 누락 등 청구내용에 오류가 발생할 확률이 증가하게 된다.

이에 따라 ▲▲▲▲부는 “소음 등 민원을 고려한 쇄암공 일부 삭제” 등 【표 1】와 같이 물량이 감소되는 5가지 설계변경 건을 누락한 채 1차 설계변경으로 인한 계약금액조정을 완료하였으며, 그 결과 1,840,256,673원(간접비/부가세 포함)이 제대로 감액되지 않았다.

【표 1】 1차 계약금액 조정 시 누락 현황

[단위 : 원, 부가가치세 포함]

구분	설계변경 내용	금 액
직 접 비 [A]	소음 등 민원을 고려한 채암공 일부 삭제	-94,571,991
	암반 발생에 따른 기초 굴착(준설)량 감소	-288,235,926
	암반 발생에 따른 세굴방지공 감소	-790,110,657
	해수유통구 연장 증가에 따른 복측돌제 제체사석 공제	-46,802,666
	이안제 소파블록(TTP) 곡률 반경 별도 적용에 따른 내측 구조체 물량 조정	-636,509
	소 계	-1,220,357,749
간접비[B]		-452,602,862
공사비[(A + B)×1.1]		-1,840,256,673

※ 출처: 확인서 "설계변경에 따른 계약금액 조정에 관한 사항"(2022. 4. 1.)

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○본부 ▲▲▲▲부는 향후 부분준공에 따른 계약변경 시 누락된 설계 변경 건을 반영하여 감액 정산하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○본부장은 추후 계약금액 조정 시 누락된 설계변경 건을 소급 반영하여 1,840,256,673원을 감액하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

○○○○본부 ▲▲▲▲부

【별표】 설계도면 변경 현황

변경차수	송부일자	변경내용
1차 (Rev. 1)	2019. 11. 27.	<인허가 및 민원 협의내용 반영> - 해수소통구 규모 확장 및 평면계획 변경 - 소형선 접안시설 삭제 - 양빈사 준설구역 변경 - 해안산책로 설치를 고려한 양빈단면 조정 - 적출장 및 제작장 위치 변경 - 배수상세도 추가 및 해수소통구 수질모니터링 도면 추가
2차 (Rev. 2)	2021. 05. 21.	<■지구 연안정비사업 실시계획 변경 승인(2021. 5. 13.)> - 민원 협의에 따른 친수시설 계획 변경(광장데크, 해안산책로, 친수공간, 관리사무소 등) - 친수시설 계획 변경에 따른 북측돌제 진입부 상치콘크리트 및 양빈단면 변경 - 전문가 자문에 따른 해수소통구 단면형상 변경 - 민원 협의에 따른 도로변 기존 옹벽 철거 - 공사용 가도 현장 변경사항 반영 - 우수처리계획 변경
3차 (Rev. 3)	2021. 09. 24.	<■지구 연안정비사업 실시계획 변경 승인(2021. 9. 16.)> - 광장데크 기초형식 변경 - 조형물 설치계획 변경 및 경계석 삭제 - 인허가 협의의견에 따른 공사용 등부표 1기 추가 - 양빈사 준설구역 추가 - 남측돌제 시점부 상치콘크리트 증고 - 광장데크 콘크리트 계단 상세도면 추가(2021. 10. 20. 추가 송부)

※ 출처: ■■■부(설계사) 제출자료(2022. 04. 14.) 재구성